

# Instrumento Particular de Licenciamento e Cessão de Direito de Uso de Software

APLICATIVO PORTALCURSOS.NG

**Aviso importante:** este documento é uma **minuta preliminar**, destinada a servir de ponto de partida para negociação e posterior revisão por advogado habilitado antes de qualquer assinatura. Campos como **[NOME]**, **[CPF/CNPJ]**, **[ENDEREÇO]**, **[VALOR]** e **[PRAZO]** devem ser preenchidos com os dados reais e definitivos das partes e da negociação antes da formalização.

Pelo presente instrumento particular de licenciamento e cessão de direito de uso de software, de um lado

#### LICENCIANTE

[NOME/RAZÃO SOCIAL DO LICENCIANTE],  
[NACIONALIDADE/NATUREZA JURÍDICA], inscrito(a) no  
[CPF/CNPJ] sob o nº [NÚMERO],  
com sede/domicílio em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante  
denominado(a) simplesmente  
**LICENCIANTE**, titular dos  
direitos sobre o software  
PortalCursos.NG.

#### LICENCIADO

[NOME/RAZÃO SOCIAL DO LICENCIADO],  
[NACIONALIDADE/NATUREZA JURÍDICA], inscrito(a) no  
[CPF/CNPJ] sob o nº [NÚMERO],  
com sede/domicílio em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante  
denominado(a) simplesmente  
**LICENCIADO(A)**.

Têm entre si, justo e contratado, o presente Instrumento Particular de Licenciamento e Cessão de Direito de Uso de Software, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

## 1 Identificação das Partes

São partes deste instrumento, conforme qualificação constante do preâmbulo: o **LICENCIANTE**, na qualidade de titular dos direitos patrimoniais sobre o software objeto deste contrato, e o **LICENCIADO(A)**, na qualidade de destinatário(a) da licença de uso ora concedida, doravante designados em conjunto como **PARTES** e, isoladamente, como **PARTE**.

Cada PARTE declara possuir plena capacidade civil e, quando aplicável, poderes de representação legal ou societária suficientes para a celebração deste instrumento, comprometendo-se a comprovar tal capacidade mediante documentação hábil, se solicitada pela outra PARTE.

## 2 Objeto do Contrato

O presente instrumento tem por objeto o licenciamento, pelo LICENCIANTE ao LICENCIADO(A), do direito de uso do software **PortalCursos.NG**, doravante denominado simplesmente "SOFTWARE", nos termos, extensão e condições estabelecidos neste contrato, não se caracterizando, em nenhuma hipótese, como cessão plena e irrestrita de titularidade, alienação ou venda do código-fonte, salvo se e quando expressamente pactuado em cláusula específica de cessão definitiva, conforme Cláusula 7.

---

## 3 Descrição do Software e do Aplicativo PortalCursos.NG

O SOFTWARE consiste em sistema de gestão acadêmico-administrativa, desenvolvido em arquitetura cliente-servidor, compreendendo aplicação de backend, aplicação de frontend e banco de dados relacional, contemplando, dentre outras, as seguintes funcionalidades: gestão de matrícula de alunos de graduação e pós-graduação; controle financeiro e emissão de cobranças; gestão hierárquica de usuários e permissões de acesso; módulo de manutenção predial (abertura e acompanhamento de chamados); e mecanismos de autenticação, auditoria e controle de acesso baseado em papéis (RBAC).

O SOFTWARE é fornecido no estado em que se encontra ("*as is*") na data de assinatura deste instrumento, tratando-se de solução **recentemente desenvolvida**, encontrando-se em processo contínuo de aprimoramento, correção e evolução, circunstância que o LICENCIADO(A) declara conhecer e aceitar.

Integram o SOFTWARE, para os fins deste contrato: (i) o código-fonte e código-objeto das aplicações de backend e frontend; (ii) a estrutura e o esquema do banco de dados; (iii) a documentação técnica de arquitetura eventualmente disponibilizada; e (iv) eventuais atualizações, correções e novas versões que venham a ser disponibilizadas pelo LICENCIANTE no âmbito deste contrato.

---

## 4 Condições da Cessão do Direito de Uso e/ou Licenciamento

O LICENCIANTE concede ao LICENCIADO(A) licença [EXCLUSIVA / NÃO EXCLUSIVA], [TRANSFERÍVEL / INTRANSFERÍVEL], para uso do SOFTWARE, limitada a [NÚMERO DE USUÁRIOS/INSTÂNCIAS/UNIDADES CONTRATADAS], destinada exclusivamente à finalidade de [FINALIDADE — ex.: gestão acadêmica e administrativa da instituição de ensino LICENCIADA].

A licença ora concedida abrange:

1. o direito de instalar, hospedar e operar o SOFTWARE em ambiente de produção definido pelo LICENCIADO(A) ou por terceiro por ele indicado;
2. o direito de acesso e uso das funcionalidades do SOFTWARE pelos usuários autorizados do LICENCIADO(A), respeitados os limites quantitativos e qualitativos definidos neste instrumento;
3. a possibilidade de customização e parametrização do SOFTWARE às necessidades específicas do LICENCIADO(A), nos termos e limites que vierem a ser pactuados em anexo técnico específico.

[Se aplicável: alternativamente ou cumulativamente, a presente cláusula poderá prever cessão definitiva e onerosa da titularidade do código-fonte, hipótese em que deverá ser expressamente qualificada como tal, com remissão à Cláusula 7 - Propriedade Intelectual, e não como mera licença de uso.]

---

## **5 Direitos e Obrigações das Partes**

### **São direitos e obrigações do LICENCIANTE:**

1. disponibilizar o SOFTWARE em condições de uso, nos termos e prazos ora pactuados;
2. prestar as informações técnicas razoavelmente necessárias à instalação, configuração e operação do SOFTWARE pelo LICENCIADO(A);
3. comunicar ao LICENCIADO(A), com antecedência razoável, alterações relevantes que possam afetar a operação do SOFTWARE;
4. zelar pela confidencialidade dos dados e informações do LICENCIADO(A) a que tiver acesso em razão deste contrato.

### **São direitos e obrigações do LICENCIADO(A):**

1. utilizar o SOFTWARE estritamente dentro dos limites e finalidades autorizados neste instrumento;
  2. efetuar o pagamento dos valores devidos, nos prazos e condições estabelecidos na Cláusula 9;
  3. não sublicenciar, ceder, alugar, emprestar ou de qualquer forma disponibilizar o SOFTWARE a terceiros sem prévia e expressa autorização escrita do LICENCIANTE;
  4. fornecer ao LICENCIANTE as informações necessárias à correta prestação dos serviços de suporte e manutenção, quando aplicável.
-

## 6 Limitações de Uso

É vedado ao LICENCIADO(A), sem prévia autorização expressa e por escrito do LICENCIANTE:

1. realizar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE, ressalvadas as hipóteses expressamente autorizadas por lei;
2. remover, alterar ou ocultar avisos de titularidade, marcas ou identificação do LICENCIANTE constantes do SOFTWARE;
3. utilizar o SOFTWARE para finalidade diversa daquela definida na Cláusula 4, ou em volume/quantidade de usuários superior ao licenciado;
4. distribuir, comercializar, sublicenciar ou disponibilizar o SOFTWARE, no todo ou em parte, a terceiros não autorizados;
5. utilizar o SOFTWARE para armazenar, processar ou transmitir conteúdo ilícito, ou em desconformidade com a legislação aplicável, incluindo a legislação de proteção de dados pessoais.

O descumprimento das limitações previstas nesta cláusula autoriza o LICENCIANTE a suspender ou rescindir o presente contrato, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis e da reparação por perdas e danos.

---

## 7 Propriedade Intelectual

O SOFTWARE, incluindo seu código-fonte, código-objeto, estrutura de banco de dados, documentação técnica, interface gráfica, marcas e demais elementos que o compõem, é de titularidade exclusiva do LICENCIANTE, protegido pela legislação de direitos autorais e de propriedade industrial aplicável, especialmente pela Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software) e pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

Nenhuma disposição deste contrato deve ser interpretada como transferência, cessão ou alienação de direitos de propriedade intelectual sobre o SOFTWARE ao LICENCIADO(A), exceto na hipótese de cessão definitiva expressamente pactuada nos termos da ressalva constante da Cláusula 4, caso aplicável.

Eventuais customizações, integrações ou desenvolvimentos específicos realizados a pedido e sob encomenda exclusiva do LICENCIADO(A), quando integralmente remunerados, poderão ter sua titularidade tratada em termos específicos, a serem pactuados em anexo próprio, sem prejuízo da titularidade do LICENCIANTE sobre o núcleo e a base tecnológica do SOFTWARE.

O LICENCIADO(A) reconhece que bibliotecas, frameworks e componentes de terceiros sob licença de código aberto eventualmente utilizados na composição do SOFTWARE permanecem regidos por suas licenças originais, não sendo objeto de cessão ou licenciamento por este instrumento.

---

## 8 Prazo de Vigência

O presente contrato vigorará pelo prazo de [PRAZO — ex.: 12 (doze) meses], contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por períodos sucessivos e iguais, mediante manifestação expressa das PARTES com antecedência mínima de [PRAZO DE ANTECEDÊNCIA — ex.: 30 (trinta) dias] do término da vigência em curso.

Na ausência de manifestação em contrário por qualquer das PARTES no prazo acima estipulado, o contrato [SERÁ / NÃO SERÁ] automaticamente renovado, nas mesmas condições ora pactuadas, salvo ajuste diverso quanto ao valor, na forma da Cláusula 9.

---

## 9 Valor, Forma de Pagamento e Encargos

Pela licença de uso do SOFTWARE ora concedida, o LICENCIADO(A) pagará ao LICENCIANTE o valor de [VALOR], a ser pago [À VISTA / EM PARCELAS / MENSALMENTE, conforme regime de licenciamento recorrente], mediante [FORMA DE PAGAMENTO — ex.: transferência bancária, boleto, PIX], com vencimento em [DATA(S) DE VENCIMENTO].

### Valor de Referência Sugerido

**R\$ 1.200,00 a R\$ 2.800,00** / mês por instituição licenciada

Alternativa em licença perpétua (pagamento único): **R\$ 22.000,00 a R\$ 35.000,00**, considerando o software já desenvolvido e testado, sem custo de desenvolvimento do zero.

**Justificativa do valor sugerido:** a faixa mensal reflete o padrão de mercado para licenciamento de sistemas de gestão acadêmica de pequeno/médio porte (SaaS educacional), variando conforme o volume de alunos ativos e o nível de suporte incluído; a faixa de pagamento único reflete o valor de um software já desenvolvido, testado e em produção — evitando ao LICENCIADO(A) o custo e o prazo de um desenvolvimento equivalente do zero, estimado em porte semelhante entre R\$ 40.000,00 e R\$ 70.000,00 no mercado brasileiro de sistemas sob encomenda. *(Suposição: valores de referência de mercado, não uma cotação vinculante; a proposta comercial definitiva deve ser ratificada em anexo específico.)*

| ITEM     | CONDIÇÃO                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reajuste | [ÍNDICE DE REAJUSTE — ex.: IPCA, IGP-M], aplicável a cada período de renovação.                                                                                             |
| Mora     | Multa de [PERCENTUAL] % sobre o valor em atraso, acrescida de juros de mora de [PERCENTUAL] % ao mês e correção monetária, sem prejuízo da suspensão do acesso ao SOFTWARE. |
| Tributos | Correrão por conta de cada PARTE os tributos incidentes sobre suas respectivas obrigações, na forma da legislação aplicável.                                                |

O atraso no pagamento superior a [PRAZO — ex.: 15 (quinze) dias] autoriza o LICENCIANTE a suspender o acesso ao SOFTWARE, independentemente de notificação prévia, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos e dos encargos aplicáveis.

## 10 Suporte, Manutenção e Atualizações

O LICENCIANTE prestará ao LICENCIADO(A) suporte técnico destinado ao esclarecimento de dúvidas de operação e à correção de eventuais falhas de funcionamento do SOFTWARE, nos termos e limites de [ESCOPO DE SUPORTE — ex.: horário comercial, canal de atendimento, tempo de resposta] .

Não se inclui no suporte ora previsto, salvo pactuação em contrário: desenvolvimento de novas funcionalidades não previstas na descrição do SOFTWARE constante da Cláusula 3; correção de falhas decorrentes de alteração do SOFTWARE por terceiros não autorizados; e problemas decorrentes de infraestrutura de hospedagem, conectividade ou serviços de terceiros não fornecidos pelo LICENCIANTE.

O LICENCIANTE poderá disponibilizar atualizações, correções de segurança e novas versões do SOFTWARE ao longo da vigência deste contrato, as quais passarão a integrar o objeto da licença ora concedida, sem custo adicional, salvo se caracterizarem módulo ou funcionalidade nova e opcional, hipótese em que poderá ser objeto de cobrança específica, mediante prévia comunicação ao LICENCIADO(A).

---

## 11 Responsabilidades e Garantias

O LICENCIANTE declara que o SOFTWARE foi desenvolvido com observância das boas práticas de engenharia de software aplicáveis ao seu estágio de maturidade, não garantindo, contudo, que o SOFTWARE estará livre de toda e qualquer falha, dada a sua natureza de solução recentemente desenvolvida e em constante evolução.

O LICENCIANTE não se responsabiliza por: indisponibilidade decorrente de serviços de infraestrutura, hospedagem ou conectividade de terceiros; danos decorrentes de uso do SOFTWARE em desconformidade com este instrumento ou com as orientações técnicas fornecidas; e perda de dados decorrente de falha de backup ou de infraestrutura não operada diretamente pelo LICENCIANTE.

A responsabilidade civil do LICENCIANTE perante o LICENCIADO(A), em qualquer hipótese, fica limitada ao valor efetivamente pago pelo LICENCIADO(A) nos [PRAZO — ex.: 12 (doze) meses] anteriores ao evento gerador do dano, não respondendo o LICENCIANTE por lucros cessantes, danos indiretos ou consequenciais.

O LICENCIADO(A) declara ter ciência de que o uso do SOFTWARE para o processamento de dados financeiros, quando aplicável, pode depender de integração com provedores de pagamento terceiros, não fornecidos pelo LICENCIANTE no âmbito deste instrumento, salvo disposição em contrário em anexo específico.

---

## 12 Rescisão e Penalidades

O presente contrato poderá ser rescindido:

1. por mútuo acordo entre as PARTES, mediante instrumento escrito;
2. por qualquer das PARTES, mediante notificação prévia com antecedência mínima de [PRAZO — ex.: 30 (trinta) dias], sem necessidade de motivação;
3. de forma imediata e motivada, por qualquer das PARTES, em caso de descumprimento de obrigação contratual pela outra PARTE, não sanado no prazo de [PRAZO — ex.: 15 (quinze) dias] após notificação formal;
4. de forma imediata, pelo LICENCIANTE, em caso de uso do SOFTWARE em desconformidade com as limitações previstas na Cláusula 6, ou de inadimplemento financeiro não regularizado no prazo previsto na Cláusula 9.

A PARTE que der causa à rescisão motivada por descumprimento contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa compensatória equivalente a [PERCENTUAL/VALOR], sem prejuízo da reparação de perdas e danos comprovados.

Extinto o contrato, por qualquer motivo, cessará imediatamente o direito de uso do SOFTWARE pelo LICENCIADO(A), que deverá, no prazo de [PRAZO — ex.: 5 (cinco) dias úteis], cessar toda e qualquer utilização do SOFTWARE, ressalvado o direito de exportação de seus próprios dados armazenados no sistema, na forma da Cláusula 13.

---

## 13 Confidencialidade e Proteção de Dados

As PARTES comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão deste contrato, incluindo, sem limitação, dados técnicos do SOFTWARE, informações comerciais, dados de alunos, colaboradores e demais usuários cadastrados no sistema, obrigação que subsistirá pelo prazo de **[PRAZO — ex.: 2 (dois) anos]** após a extinção deste contrato.

As PARTES obrigam-se a observar a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD) e demais normas aplicáveis à proteção de dados pessoais, no que se refere ao tratamento de dados de alunos, colaboradores e demais titulares cujos dados sejam processados por meio do SOFTWARE, cabendo ao LICENCIADO(A), na qualidade de controlador dos dados de sua própria operação, adotar as bases legais e medidas de governança aplicáveis, e ao LICENCIANTE, na qualidade de operador, quando aplicável, adotar as medidas técnicas e administrativas de segurança compatíveis com o estado da técnica.

Ao término da vigência contratual, o LICENCIADO(A) poderá solicitar a exportação dos dados de sua titularidade armazenados no SOFTWARE, em formato estruturado, no prazo de **[PRAZO — ex.: 30 (trinta) dias]**, após o qual o LICENCIANTE poderá proceder à eliminação de tais dados, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória por determinação legal.

---

## 14 Disposições Gerais

Este instrumento constitui a integralidade do acordo entre as PARTES quanto ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos, propostas ou tratativas anteriores, verbais ou escritos.

A tolerância de uma PARTE quanto ao eventual descumprimento de qualquer obrigação pela outra não implicará novação, renúncia ou alteração das condições ora pactuadas, constituindo mera liberalidade.

Nenhuma das PARTES poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato a terceiros, sem prévia anuência expressa da outra PARTE, ressalvadas hipóteses de sucessão empresarial devidamente comunicadas.

Caso qualquer disposição deste instrumento seja considerada nula ou inexecutável, as demais disposições permanecerão em pleno vigor, obrigando-se as PARTES a substituir a disposição inválida por outra que melhor reflita a intenção original.

## 15 Foro Competente

Fica eleito o foro da Comarca de [CIDADE/UF] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, sem prejuízo de prévia tentativa de solução amigável ou de mediação entre as PARTES.

[CIDADE/UF], [DATA]

LICENCIANTE — [NOME/RAZÃO SOCIAL]

LICENCIADO(A) — [NOME/RAZÃO SOCIAL]

TESTEMUNHAS

NOME: [NOME] — CPF: [CPF]

NOME: [NOME] — CPF: [CPF]

---

PortalCursos.NG — Minuta preliminar para revisão jurídica.

Confidencial — não constitui documento vinculante até assinatura pelas partes.